

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 2 AL ACUERDO DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2018 (EN ADELANTE, “CONVENIO MODIFICATORIO”), QUE CELEBRAN TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V., REPRESENTADA POR ALEJANDRO ALBERTO SOLÍS OSTROSKY (EN ADELANTE, “RAPPI”), Y RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR ANABELL GONZÁLEZ NAVA (EN ADELANTE, “ALIADO” Y CONJUNTAMENTE CON RAPPI LAS “PARTES”), DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I. Con fecha 22 de junio de 2018, las Partes celebraron un Acuerdo con el siguiente objeto: *“El objeto de este contrato, son los servicios que Rappi prestará al Aliado consistentes en poner en contacto a los restaurantes del Aliado con los Consumidores y Rappitenderos, así como procesar las órdenes y recibir los pagos. Se entiende que ambas sociedades son independientes, sin ningún nexo patrimonial y/o jurídico previo entre las mismas, excepto el que en este acto se contrata. Las Partes cumplirán con sus obligaciones frente a terceros (en el ámbito laboral. Se seguridad social y de carácter fiscal) independientemente (en adelante, “Acuerdo de Cooperación”);*
- II. El Acuerdo de Cooperación tuvo un período inicial de prueba de 60 (sesenta) días calendario.
- III. El 09 de agosto de 2018, las Partes celebraron el Adendum 1 al Acuerdo de Cooperación, a través del cual se adicionaron sucursales del Aliado en las cuales se presta el servicio objeto del Acuerdo de Cooperación (en adelante, “Adendum 1”).
- IV. El 22 de septiembre de 2019, las Partes celebraron el Convenio Modificadorio “1” del Acuerdo de Cooperación, por medio del cual: i) se actualizó el Adendum 1 por medio del Anexo A; y ii) se prorrogó el Acuerdo de Cooperación por un periodo de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir del 22 de septiembre de 2018 (en adelante, “Convenio Modificadorio 1”).

DECLARACIONES

- I. Cada una de las Partes declara que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para obligar a su representada en los términos del presente Convenio Modificadorio, y, que dichas facultades no le han sido revocadas o modificadas de ninguna manera.
- II. Las Partes declaran conjuntamente que la información y las declaraciones contenidas en el Acuerdo de Cooperación y en el presente Convenio Modificadorio son ciertas y correctas.

En aras de mantener la correcta ejecución del Acuerdo de Cooperación, las Partes de común acuerdo han decidido suscribir el presente Convenio Modificadorio al Acuerdo de Cooperación, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. - Definiciones. Todas las palabras con mayúscula inicial o con mayúsculas utilizadas en el presente Convenio Modificatorio y que no se encuentren definidas en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Acuerdo de Cooperación. A su vez, las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en el Acuerdo de Cooperación, tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva, y, las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas.

CLÁUSULA SEGUNDA. - Objeto. El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto modificar, eliminar y adicionar ciertas cláusulas al Acuerdo de Cooperación.

CLÁUSULA TERCERA. - Modificación. Las Partes convienen en modificar las cláusulas y apartados del Acuerdo de Cooperación referenciados en los numerales “1º” a “4º” de la presente Cláusula Tercera del Convenio Modificatorio, los cuales de ahora en adelante regirán de conformidad con lo establecido a continuación:

1. Las Partes de común acuerdo modifican el apartado “viii” (Octavo) de la Cláusula 4 (Cuarta) denominada **“Obligaciones de Rappi”** del Acuerdo de Cooperación, el cual a partir del 1 de enero de 2022 regirá de la siguiente manera:

“(viii) Rappi se obliga a reembolsar al Aliado todos los pedidos que hayan ingresado a través de la Plataforma Rappi, exceptuando el valor de las compensaciones otorgadas a los Consumidores que se deriven de una queja relativa a: (a) una orden errada, entendiéndose como una orden en donde hay productos errados, de acuerdo con el pedido ingresado en la Plataforma Rappi; (b) una orden incompleta, entendiéndose como una orden en donde hay productos faltantes, de acuerdo con el pedido ingresado en la Plataforma Rappi; y/o (c) una orden en mal estado, entendiéndose como una orden en donde haya comida fuera de término, putrefacta, cruda, quemada, agentes patógenos u objetos extraños en la comida y similares. Se aclara que para que una orden se entienda como una orden en mal estado, debe existir la correspondiente evidencia fotográfica. La totalidad de las compensaciones referenciadas anteriormente se regirán por las condiciones establecidas en el numeral (xvi) de la Cláusula 5 (Quinta) del presente Acuerdo de Cooperación, entendiéndose que el Aliado no asumirá por concepto de compensaciones derivadas de órdenes erradas, órdenes incompletas y/u órdenes en mal estado, un valor superior al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total de las ventas generadas por el Aliado de manera trimestral a través de la Plataforma Rappi.

Se aclara que el reembolso de los pedidos se realizará previo descuento de los valores cobrados y descontados por Rappi, de acuerdo con lo establecido en el presente Acuerdo de Cooperación.

2. Las Partes de común acuerdo modifican el apartado “xii” (Décimo Segundo) de la Cláusula 4 (Cuarta) denominada **“Obligaciones de Rappi”** del Acuerdo de Cooperación, el cual a partir del 1 de enero de 2022 regirá de la siguiente manera:

“(xii) Cubrir el 100% (cien por ciento) del valor total de las órdenes canceladas, cuya cancelación no sea atribuible al Aliado. Se aclara que serán cancelaciones atribuibles al Aliado aquellas que sean generadas por cualquiera de las siguientes razones:

- a) *Stockout: productos que existen en inventario de conformidad con el reporte enviado a Rappi, pero no se encuentran físicamente en los establecimientos de comercio del Aliado.*
- b) *Tienda cerrada: se refiere a aquellos casos en los cuales la tienda virtual del Aliado al interior de la Plataforma Rappi se encuentra encendida, pero el establecimiento de comercio físico se encuentra cerrado.”*

Se aclara que las cancelaciones atribuibles al Aliado se registrarán por el segundo párrafo del numeral (xvi) (Décimo Sexto) de la Cláusula 5 (Quinta) del Acuerdo de Cooperación.”

3. Las Partes de común acuerdo modifican el apartado “xiv” (Décimo Cuarto) de la Cláusula 5 (Quinta) denominada “**Obligaciones del Aliado**” del Acuerdo de Cooperación, el cual a partir del 1 de enero de 2022 registrará de la siguiente manera:

“(x) Rappi cubrirá el costo de las órdenes que sean canceladas después de que haya iniciado la preparación por parte del Aliado, cuya cancelación no sea atribuible a éste último. Se aclara que se entenderán por cancelaciones atribuibles al Aliado aquellas establecidas en el numeral (xii) de la Cláusula Cuarta de este Acuerdo de Cooperación;”

4. Las Partes de común acuerdo, modifican la cláusula “7” (Séptima) denominada “**Contraprestación**” del Acuerdo de Cooperación, la cual a partir a partir del 1 de enero de 2022 registrará de la siguiente manera:

“7. Contraprestación. Rappi reembolsará al Aliado el valor de las ventas generadas por las órdenes solicitadas de lunes a domingo por los Consumidores y tramitadas a través de la Plataforma Rappi, el miércoles de la semana siguiente a la semana en cuestión, menos el valor cobrado por Rappi por concepto de uso de la Plataforma Rappi. Dicho valor equivale a un porcentaje variable de las ventas después de impuestos, realizadas por el Aliado a través de la Plataforma Rappi, el cual variará dependiendo de las ventas trimestrales después de impuestos, generadas por la marca denominada comercialmente “McDonald’s” a través de la Plataforma Rappi en los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente tabla:

<i>Ventas trimestrales totales (IVA incluido) generadas por la marca denominada comercialmente “McDonald’s” a través de la Plataforma Rappi</i>	<i>Valor cobrado por concepto de la Plataforma Rappi</i>
<i>De \$0 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) a \$107.500.000,00 (ciento siete millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional)</i>	<i>El 15% (quince por ciento) más IVA del importe total de las ventas después de impuestos generadas a través de la Plataforma Rappi</i>
<i>Entre \$107.500.000,01 (ciento siete millones quinientos mil pesos 01/100 Moneda Nacional) y \$132.225.000,00 (ciento treinta y dos millones doscientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional)</i>	<i>El 16% (dieciséis por ciento) más IVA del importe total de las ventas después de impuestos generadas a través de la Plataforma Rappi</i>

Entre \$132.500.000,01 (ciento treinta y dos millones doscientos veinticinco mil pesos 01/100 Moneda Nacional) y \$172.000.000,00 (ciento setenta y dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional)	El 17% (diecisiete por ciento) más IVA del importe total de las ventas después de impuestos generadas a través de la Plataforma Rappi
De \$172.000.000,01 (ciento setenta y dos millones de pesos 01/100 Moneda Nacional) en adelante	El 18% (dieciocho por ciento) más IVA del importe total de las ventas después de impuestos generadas a través de la Plataforma Rappi

Se aclara que las ventas trimestrales después de impuestos generadas por la marca denominada comercialmente “McDonald’s” a través de la Plataforma Rappi en los Estados Unidos Mexicanos, corresponderán a la sumatoria de la totalidad de sociedades, sucursales, personas físicas y franquicias pertenecientes a la marca denominada comercialmente “McDonald’s”.

Dado que el valor cobrado por concepto de uso de la Plataforma Rappi, varía dependiendo de las ventas trimestrales de la marca denominada comercialmente “McDonald’s”, y el reembolso de las ventas se realiza de manera semanal, el valor a descontar semanalmente por concepto de uso de la Plataforma Rappi, se determinará de conformidad con las ventas trimestrales totales de la marca denominada comercialmente “McDonald’s”, realizadas a la fecha del reembolso por parte de Rappi.

Sin perjuicio de lo anterior, el Aliado acepta que, cada vez que se alcance un escalón de ventas, de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula, Rappi realice el descuento correspondiente a la diferencia entre el valor cobrado por concepto de uso de la Plataforma Rappi equivalente al escalón de las ventas alcanzadas y el valor efectivamente cobrado por dicho concepto, las semanas anteriores de dicho trimestre.

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes aceptan y reconocen que anualmente durante el mes de octubre, de manera conjunta, analizarán las ventas del año inmediatamente anterior para determinar si la tabla contenida en la presente cláusula se debe ajustar. En caso afirmativo, las Partes de común acuerdo determinarán los ajustes correspondientes, comprendiéndose que los mismos se verán reflejados en documento escrito suscrito por ambas Partes.

Rappi pagará al Aliado el valor determinado en la cuenta bancaria relacionada a continuación:

Titular: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.

Cuenta Bancaria: 23 602 1017

Clabe Interbancaria: 002180002360210171

Banco: Citibanamex

Las Partes aceptan el envío y recibo de facturas por medios electrónicos. Se aclara que la factura por concepto de uso de la Plataforma Rappi será enviada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al reembolso de las ventas, de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula.

Se aclara que, a partir de la suscripción del Convenio Modificatorio No. 2 del presente Acuerdo de Cooperación, en ningún caso, las Partes podrán conciliar órdenes o pagos que tengan una vigencia superior a 2 (dos) meses desde su creación al interior de la Plataforma Rappi, entendiéndose que cualquier error o diferencia de una orden o pago específico deberá ser conciliado entre las Partes con anterioridad. Sin perjuicio de lo anterior, con anterioridad a la creación del reporte automático referenciado en el numeral (xvi) de la Cláusula 5 (Quinta), las Partes podrán conciliar las compensaciones otorgadas a los Consumidores por quejas derivadas de órdenes erradas, incompletas y/o en mal estado dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la entrega de la información de dichas compensaciones por parte de Rappi al Aliado.”

CLÁUSULA CUARTA. - Adición. Las Partes de común acuerdo adicionan las cláusulas y apartados al Acuerdo de Cooperación referenciados en los numerales “1º” a “2º” de la presente Cláusula Quinta del Convenio Modificatorio, los cuales regirán de conformidad con lo establecido a continuación:

1. Las Partes de común acuerdo adicionan el apartado “(xvi)” (Décimo Sexto”) a la Cláusula 5 (Quinta) denominada “**Obligaciones del Aliado**” del Acuerdo de Cooperación, el cual a partir del 1 de enero de 2022 regirá de la siguiente manera:

“(xvi) A partir del 1 de enero de 2022, en el caso en el que el Consumidor reciba: (a) una orden errada, entendiéndose como una orden en donde hay productos errados, de acuerdo con el pedido ingresado en la Plataforma Rappi; (b) una orden incompleta, entendiéndose como una orden en donde hay productos faltantes, de acuerdo con el pedido ingresado en la Plataforma Rappi; y/o (c) una orden en mal estado, entendiéndose como una orden en donde haya comida fuera de término, putrefacta, cruda, quemada, agentes patógenos u objetos extraños en la comida y similares, el Aliado deberá asumir el valor del(los) producto(s) errado(s), incompleto(s), y/o en mal estado. Para los fines de la presente cláusula, se aclara que: (i) en el caso en el que el Consumidor no reciba el(los) condimento(s) que haya solicitado, y, no haya pagado un costo adicional por éste(éstos), la orden no se entenderá como una orden incompleta, y, consecuentemente, no procederá ninguna compensación; (ii) en el caso en el que el Consumidor no reciba el(los) condimento(s) que haya solicitado, y, haya pagado un costo adicional por éste(éstos), la orden se entenderá como orden incompleta, y, consecuentemente, procederá la correspondiente compensación por el valor de dicho(s) condimento(s); (iii) en el caso en el que el Consumidor presente una queja por una orden en mal estado, éste deberá acreditar el estado de la comida con una fotografía; y (iv) en ningún caso, el Aliado asumirá los valores compensados a los Consumidores derivados de quejas relativas a empaques en mal estado (“packaging”), temperatura de la comida y/o bebidas derramadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Aliado autoriza el descuento semanal de los valores mencionados en el párrafo inmediato anterior del total de sus ventas a través de la Plataforma Rappi, entendiéndose que se descontará únicamente el valor de(los) producto(s) errado(s), incompleto(s), y/o en mal estado. El valor pagadero por parte del Aliado a Rappi, mencionado anteriormente, es de carácter adicional a aquel aplicable por concepto de uso y alquiler de la Plataforma Rappi. En todo caso, se aclara que el Aliado no asumirá las compensaciones derivadas de quejas presentadas por los Consumidores después de los 7 (siete) días siguientes al momento en el cual el pedido se encuentre como pedido finalizado en la Plataforma Rappi.

Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que el Aliado únicamente asumirá por concepto de productos errados y/u órdenes incompletas o en mal estado hasta el 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor

total de las ventas generadas por el Aliado de manera trimestral a través de la Plataforma Rappi. Consecuentemente, al finalizar cada trimestre, las Partes revisarán los valores asumidos por el Aliado por los conceptos referenciados en el presente apartado “xvi”, y, en el caso en el que dichos valores superen el 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total de las ventas generadas por el Aliado de manera trimestral a través de la Plataforma Rappi, Rappi deberá reembolsar al Aliado la diferencia.

Dicho reembolso se realizará dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la conciliación entre las Partes, entendiéndose que el mismo se realizará mediante ajuste de los valores a reembolsar de manera semanal por parte de Rappi al Aliado, de acuerdo con la Cláusula 7 (Séptima) del presente Acuerdo de Cooperación.

Se aclara que, de manera mensual, las Partes realizarán una conciliación de los valores descontados por parte de Rappi por concepto de productos errados, en mal estado y/u órdenes incompletas. De esta manera, en el caso en el que el Aliado: (i) evidencie, con base en el reporte referenciado en el Anexo 1 del Convenio Modificatorio No. 2 del presente Acuerdo de Cooperación, que algún descuento es errado; y (ii) demuestre, mediante evidencia y de conformidad con las políticas de Rappi que de tiempo en tiempo se compartan con el Aliado, que la causa del reclamo del Consumidor no fue ocasionada por parte de omisiones o acciones del Aliado, Rappi asumirá la compensación otorgada al Consumidor, y, en caso de haber realizado el descuento de dicha compensación al Aliado, realizará el respectivo reembolso. Para efectos de lo anterior, de manera enunciativa más no limitativa, se entenderá por evidencia, la fotografía que tome el Aliado antes de entregar el pedido al Rappitendero, donde se pueda visualizar con claridad los productos entregados.

Para la correcta ejecución de la presente cláusula, Rappi se compromete a crear el reporte referenciado en el Anexo 1 del Convenio Modificatorio No. 2 del presente Acuerdo de Cooperación, en un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días naturales posteriores a la firma del referenciado Convenio Modificatorio No. 2. En el caso en el que Rappi no cumpla con la creación del reporte en el plazo anteriormente mencionado, Rappi detendrá los descuentos por concepto de compensaciones, comprendiéndose que los mismos se volverán a activar de manera automática una vez el reporte sea creado y compartido con el Aliado.”

2. Las Partes de común acuerdo adicionan la Cláusula denominada **“Inversión en Publicidad/Mercadotecnia”** al Acuerdo de Cooperación, la cual registrá de la siguiente manera a partir de la suscripción del Convenio Modificatorio No. 2 del Acuerdo de Cooperación:

“Inversión en Publicidad/Mercadotecnia. Las Partes acuerdan que, con el fin de potencializar la alianza entre éstas y promocionar la tienda virtual del Aliado al interior de la Plataforma Rappi, cada Parte realizará las inversiones que se detallan a continuación:

*i) **Inversión Rappi.** A partir de la fecha de firma del Convenio Modificatorio No. 2, Rappi realizará las siguientes inversiones:*

a) MXN \$5.000.000 (cinco millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), los cuales serán ejecutados en publicidad de la presente alianza a través de los canales propios de Rappi. Esta inversión se ejecutará dentro de los 12 (doce) meses siguientes a la suscripción del Convenio Modificatorio No. 2 del presente Acuerdo de Cooperación.

b) MXN 7.000.000 (siete millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), los cuales serán ejecutados para la ejecución de servicios internos y/o por medio de la agencia de medios determinada por Rappi para promocionar y comunicar la presente alianza a través de los canales de comunicación del Aliado.

c) MXN \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), los cuales serán ejecutados en campañas de adquisición y reactivación de Consumidores y/o campañas de mercadeo definidas de manera unilateral por parte de Rappi. Rappi garantiza que mensualmente mínimo 1 (una) campaña realizada por Rappi en virtud del presente literal c) deberá ser exclusiva para el Aliado.

Las inversiones anteriormente mencionadas, serán manejadas por Rappi a su discreción, entendiéndose que Rappi comunicará periódicamente al Aliado los conceptos y rubros invertidos. Se aclara que las piezas publicitarias creadas para la ejecución de campañas con ocasión a la inversión de Rappi en virtud de la presente cláusula, que contengan la marca del Aliado, deberán ser aprobadas por el Aliado de manera previa a su publicación. La aprobación del Aliado deberá ser realizada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a la presentación de las piezas por parte de Rappi, comprendiéndose que dicha aprobación no puede ser negada o retrasada de manera injustificada. En todo caso, en el supuesto en el que el Aliado no otorgue la autorización y Rappi no pueda ejecutar la campaña en cuestión, Rappi no estará obligado a ejecutar el monto inicialmente destinado a la campaña hasta que las Partes de mutuo acuerdo definan los parámetros para poder ejecutar la misma, sin que se entienda como un incumplimiento por parte de Rappi.

ii) **Inversión del Aliado.** A partir de la fecha de firma del Convenio Modificatorio No. 2, el Aliado realizará las siguientes inversiones:

a) MXN \$3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) anuales, los cuales se invertirán de manera anual en RappiAds. Para los fines del presente literal, se entenderá por RappiAds la publicidad digital dentro de la sección de “Restaurantes” al interior de la Plataforma Rappi, la cual se podrá ser activada mediante la adquisición de paquetes de clicks. Dicha publicidad se podrá referir a: (a) posición en el índice general de la sección de “Restaurantes”; (b) posición en el índice por categorías específicas de alimentos; (c) buscador; y (d) banners. Se aclara que, de manera mensual, Rappi enviará un reporte de resultados de las campañas activadas a través de RappiAds.

A su vez, Rappi destinará un 20% (veinte por ciento) del monto efectivamente invertido por parte del Aliado en RappiAds en campañas de comunicación, promociones y/o envíos gratis para los Consumidores que adquieran productos del Aliado a través de la Plataforma Rappi.

b) MXN \$37,400,000.00 (treinta y siete millones cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), los cuales serán ejecutados por el Aliado en promociones y descuentos en beneficio de los Consumidores que deseen adquirir los productos comercializados por el Aliado a través de la Plataforma Rappi. El Aliado garantiza que mensualmente mínimo 2 (dos) promociones y/o descuentos realizados por el Aliado en virtud del presente literal b) deberán ser exclusivos para los Consumidores de la Plataforma Rappi, comprendiéndose que no podrán corresponder a promociones y/o descuentos disponibles en el establecimiento de comercio del Aliado y/o a través de otros canales (digitales o físicos). Lo anterior, entendiéndose que las 2 (dos) promociones y/o descuentos exclusivos

mencionados anteriormente no necesariamente corresponderán al 100% (cien por ciento) del valor a ejecutar en virtud del presente literal b).

Se aclara que dichas promociones y descuentos se realizarán a través de estrategias de precios al interior de la Plataforma Rappi, y, de ninguna manera, implicarán un desembolso de dinero a favor de Rappi.

c) MXN \$5,700,000.00 (cinco millones setecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), los cuales serán ejecutados en campañas de comunicación a través de medios offline y online.

d) MXN \$11,600,000.00 (once millones seiscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), los cuales serán ejecutados en publicidad y promoción de la presente alianza a través de los canales propios del Aliado.

Las inversiones anteriormente mencionadas serán manejadas por el Aliado a su discreción, entendiéndose que el Aliado comunicará periódicamente a Rappi los conceptos y rubros invertidos.

CLÁUSULA QUINTA. - Prórroga. Las Partes acuerdan mediante el presente Convenio Modificatorio en prorrogar la vigencia consagrada en la Cláusula “20” (Vigésima) del Acuerdo de Cooperación denominada “**Vigencia**” por 24 (veinticuatro) meses adicionales, contados a partir del 22 de septiembre de 2021 (en adelante, “Vigencia”). Al finalizar la Vigencia, el Acuerdo de Cooperación se prorrogará de manera automática por un periodo adicional de 24 (veinticuatro) meses, exceptuándose la Cláusula denominada “**Inversión en Publicidad/Mercadotecnia**”, la cual dejará de regir al culminar la Vigencia. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso en el que alguna de las Partes no desee prorrogar el Acuerdo de Cooperación, deberá notificar a la otra Parte con una anticipación mínima de 30 (treinta) días naturales a la fecha de la terminación efectiva de la Vigencia.

En virtud de lo anterior, las Partes hacen constar que todos los derechos, obligaciones, declaraciones, garantías y demás disposiciones de la Cláusula “20” (Vigésima) denominada “**Vigencia**” del Acuerdo de Cooperación, que no hayan sido modificadas en virtud del párrafo anterior, continuarán en pleno vigor y efecto.

CLÁUSULA SEXTA. - Prevalencia. Las Partes acuerdan que, en caso de cualquier diferencia o contradicción entre las disposiciones contenidas en el presente Convenio Modificatorio y el Acuerdo de Cooperación, las disposiciones del presente Convenio Modificatorio prevalecerán sobre el Acuerdo de Cooperación.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - Términos No Modificados. Las Partes acuerdan que todas las cláusulas, derechos, obligaciones, convenios, declaraciones, garantías y demás disposiciones del Acuerdo de Cooperación que no hayan sido modificadas y/o adicionadas por los términos de este Convenio Modificatorio, continuarán en pleno vigor y efecto en los términos originalmente pactados en el Acuerdo de Cooperación, el Adendum 1 y el Convenio Modificatorio 1.

CLÁUSULA OCTAVA. - Ausencia de Vicios. Las Partes manifiestan que su voluntad ha sido libremente expresada y que su consentimiento no se encuentra viciado por dolo, violencia, error, mala fe o por cualquier otro vicio de la voluntad.



[CONTINÚA HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO NO. 2 DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V. & TECNOLOGÍAS RAPPI, S.A.P.I. DE C.V.]

[HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO NO. 2 DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V. & TECNOLOGÍAS RAPPI, S.A.P.I. DE C.V.]

En fe de lo expuesto se firma de forma digital conforme al artículo 89 del Código de Comercio para todos los efectos a los que haya lugar el día 2 de junio de 2022.

Rappi

Aliado

DocuSigned by:
Alejandro Solís Ostrosky
54E32DF072B8472...

DocuSigned by:
Anabell González Nava
B77052FE2506474...

Firma:

**Nombre: ALEJANDRO
ALBERTO SOLÍS
OSTROSKY**

Firma:

**Nombre: ANABELL
GONZÁLEZ NAVA**

ESPACIO DEJADO EN BLANCO A PROPÓSITO

Anexo 1 Convenio Modificatorio No. 2

Reporte Pedidos Compensados

I. Información:

El reporte incluirá las siguiente 2 (dos) tablas:

- a. **Tabla de compensaciones:** En esta tabla se exhibirá la información de los pedidos en donde se otorgó una compensación a los Consumidores al presentarse un reclamo relacionado con: a) producto faltante (de acuerdo con el pedido ingresado en la Plataforma Rappi); b) producto/orden errada (de acuerdo con el pedido ingresado en la Plataforma Rappi) ; y/o c) producto en mal estado (siendo mal estado comida fuera de término, putrefacta, cruda, quemada, agentes patógenos u objetos extraños en la comida y similares); d) cancelaciones atribuibles al Aliado. De esta manera, la tabla contendrá la siguiente información:

- i) *Brand ID*;
- ii) *Brand Name*;
- iii) *Store ID*;
- iv) *Store Name*;
- v) *Order ID*;
- vi) *Amount* (se refiere al valor en pesos mexicanos (MXN \$) de la compensación otorgada al Consumidor);
- vii) *Reason* (se refiere a la razón por la cual se procedió con la compensación);
- viii) *Comments* (se refiere a los comentarios otorgados por el Consumidor en el momento de presentar el reclamo);
- ix) *Created At* (se refiere a la fecha y hora de creación del pedido al interior de la Plataforma Rappi).

- b. **Tabla de detalle de los pedidos:** En esta tabla se exhibirá la información detallada de los pedidos en donde se otorgó una compensación a los Consumidores al presentarse un reclamo relacionado con: a) producto faltante; b) producto/orden errada; c) producto en mal estado; y/o d) cancelaciones atribuibles al Aliado. De esta manera, la tabla contendrá la siguiente información:

- i) *Order ID*;
- ii) *Store Name*;
- iii) *Store ID*;
- iv) *Created At* (se refiere a la fecha y hora exacta de creación del pedido por parte del Consumidor);
- v) *State* (se refiere a la tipología de la compensación otorgada, entendiéndose que existen 4 (cuatro) tipologías: a) producto diferente (se especificará el producto diferente); b) producto incompleto (se especificará el producto faltante); c) producto en mal estado; y d) cancelaciones atribuibles al Aliado.
- x) *Comment* (se refiere a los comentarios otorgados por el Consumidor en el momento de presentar el reclamo).

II. Medio:

El reporte se compartirá por medio de un *Dashboard*, entendiéndose que Rappi enviará al Aliado el enlace y la contraseña de acceso. Se aclara que se permitirá el acceso desde cada establecimiento de comercio, grupo de establecimientos de comercio o región, entendiéndose que se podrán visualizar únicamente las incidencias y compensaciones de los mismos.

III. Actualización de la información:

La información del reporte se actualizará de manera diaria día vencido.